



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 1545 del 05/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 97 del 05/10/2026

PROPOSTA N. 2641 del 24/09/2026

OGGETTO: Organizzazione del servizio di portineria degli stabili comunali e definizione dell'orario di apertura degli edifici comunali. Approvazione dell'articolazione degli orari del personale addetto al servizio di portineria.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 79 del 06/03/2025, Registro Generale n. 309, del Settore "Risorse umane- avente ad oggetto "Disposizioni in materia di orario di lavoro e orario di servizio e di flessibilità oraria";

Richiamato, in particolare, il contenuto della predetta determinazione nella parte in cui viene dato atto che le relative previsioni non si applicano, tra l'altro, al personale addetto al servizio di portineria;

Considerato che, in data 08/09/2026, nell'ambito delle attività tecniche e organizzative concernenti gli stabili comunali, è stata definita la fascia di apertura degli edifici comunali dalle ore 7:30 alle ore 19:00;

Rilevata la necessità di assicurare, nell'ambito della predetta fascia oraria, il regolare funzionamento degli stabili comunali e la presenza del personale addetto al servizio di portineria, secondo le esigenze delle singole sedi;

Dato atto che il Responsabile del Servizio, nonché Responsabile del procedimento, è il sig. Francesco Gigliotti;

Dato atto, altresì, che il servizio di portineria degli stabili comunali è attualmente assicurato mediante complessive n. 11 unità di personale, di cui n. 4 unità con rapporto di lavoro a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali e n. 7 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, pari a 18 ore settimanali;

Precisato che, nell'ambito delle predette unità di personale, n. 3 unità con rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) sono attualmente assegnate agli stabili centrali, n. 1 unità sempre con rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) è destinata allo stabile sede della Biblioteca Comunale, mentre n. 6 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, pari a 18 ore settimanali, risultano attualmente assegnate agli stabili centrali e n. 1 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale è destinata allo stabile sede della Biblioteca Comunale;

Rilevato che, in relazione all'orario di apertura degli stabili comunali individuato nella fascia compresa tra le ore 7:30 e le ore 19:00, si rende necessario procedere ad una razionale articolazione delle presenze del personale addetto al servizio di portineria, tenendo conto delle unità effettivamente assegnate alle singole sedi, delle rispettive articolazioni dell'orario di lavoro e delle esigenze di funzionamento degli stabili;

Ritenuto, pertanto, di definire l'articolazione delle presenze del personale addetto al servizio di portineria mediante apposito prospetto organizzativo, allegato al presente provvedimento, nel quale sono individuate le sedi, il personale assegnato e le relative fasce di presenza;

Considerato che l'eventuale permanenza del personale addetto alla portineria oltre le ore 19:00, anche in relazione alla presenza di dipendenti o dirigenti negli stabili, non può determinare automaticamente l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario;

Ritenuto necessario precisare che l'eventuale prestazione di lavoro straordinario dovrà essere previamente autorizzata dal Dirigente competente con apposito atto autorizzatorio, secondo la disciplina vigente;

Ritenuta l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, della sottoscritta Dirigente, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e del Codice di comportamento integrativo;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Visti e richiamati:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30/09/2026 ad oggetto : Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 30/09/2026 recante ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con delibera di G.C. n. 149 del 22.05.2026;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026, con la quale è stato approvato l' "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000";
- la normativa vigente in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario e organizzazione del personale;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;
- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 18 dicembre 2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. 79 del 06/03/2025 – R.G. n. 309;
- gli accordi individuali, per la definizione dell'orario di lavoro a tempo parziale.

Richiamato, altresì, il decreto sindacale n. 8 del 1/03/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dirigente l'incarico di direzione del Settore Servizi al Cittadino Affari generali, confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non produce effetti che si riflettono sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di stabilire** che gli stabili comunali sono aperti al pubblico e/o al personale, per quanto di rispettiva competenza, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 19:00, secondo le esigenze organizzative delle singole sedi;
3. **di stabilire** che l'organizzazione del servizio di portineria degli stabili comunali è assicurata mediante l'articolazione delle presenze del personale addetto, secondo le esigenze delle singole sedi e nel rispetto dell'orario individuale di lavoro;
4. **di approvare** l'articolazione delle presenze del personale addetto al servizio di portineria, riportata nell'Allegato A – "Articolazione delle presenze del personale addetto al servizio di portineria", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che l'articolazione di cui all'Allegato A è predisposta esclusivamente per esigenze organizzative e di funzionamento del servizio e non costituisce istituzione o disciplina di uno specifico regime di turnazione, fermo restando il rispetto dell'orario individuale di lavoro e della vigente disciplina contrattuale;
6. **di precisare che** l'eventuale permanenza in servizio del personale addetto alla portineria oltre le ore 19:00, anche in relazione alla presenza di dipendenti o dirigenti negli stabili, non determina automaticamente né l'autorizzazione né il diritto al trattamento per lavoro straordinario; l'eventuale prestazione di lavoro straordinario dovrà essere previamente autorizzata dal Dirigente competente con apposito atto autorizzatorio, secondo la disciplina vigente;

7. **di demandare** al Responsabile del procedimento, sig. Francesco Gigliotti, l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività necessarie e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

8. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, alla RSU, alle Organizzazioni Sindacali, ai Dirigenti dei singoli Settori e al Dirigente del Personale, per quanto di rispettiva competenza;

9. **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

10. **di specificare che:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2026- 2028;

11. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2641 del 24/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 05/10/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA